

**Colleghi Consiglieri, cittadini presenti,**

dopo un'attenta verifica, è emerso un grave vizio procedurale: la mancata convocazione di un consigliere comunale a quella seduta. Questo errore ha compromesso il diritto di partecipazione e rappresentanza democratica del consigliere interessato, violando l'art. 39 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), norma che disciplina la corretta formazione dell'organo consiliare e la regolare adozione delle sue decisioni.

La giurisprudenza amministrativa, in particolare il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3544/2020, ha stabilito in modo chiaro che la mancata convocazione di un consigliere rappresenta un vizio sostanziale e non meramente formale. Ciò significa che tutte le deliberazioni adottate in quella seduta sono annullabili e non possono produrre effetti giuridici validi.

Nel rispetto del principio di legalità e di buon andamento dell'amministrazione pubblica, sancito dall'art. 97 della Costituzione, è nostro dovere intervenire in autotutela, come previsto dall'art. 21-nonies della Legge 241/1990, per garantire la piena regolarità degli atti amministrativi.

Pertanto, dichiaro formalmente nulle e prive di ogni efficacia giuridica tutte le deliberazioni adottate nella seduta del 19 febbraio 2025. Esse devono intendersi cadute, in quanto assunte in violazione del diritto di partecipazione consiliare e della corretta formazione della volontà dell'organo.

Questa dichiarazione sarà inserita nel verbale della seduta, trasmessa agli organi di controllo competenti, a garanzia della massima trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

Confido nel senso di responsabilità di questo Consiglio affinché, con spirito di collaborazione istituzionale, possiamo procedere con la massima regolarità e nell'interesse della comunità che rappresentiamo.

**Grazie.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

